

TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES : DEMAIN L'EUROPE

QUELLE POLITIQUE ?

Patrice SALINI

Ce document est la version incomplète
d'un texte général que je suis en train de
préparer sur le sujet.

Plutôt que de réécrire ce qui l'était déjà,
j'ai préféré vous livrer l'ensemble... en
souhaitant que ces textes répondent à la
demande du groupe.

En 1992, l'Europe des transports sera faite, ou presque faite. Si la volonté politique des gouvernements ne faiblit pas. Les quelques années qui viennent vont donc être l'occasion, pour chaque Etat, de procéder à un "ravalement" réglementaire important. Il faudra aussi donner un contenu à la politique commune, et au serpent de mer de l'harmonisation des conditions de concurrence entre pays.

Or, 1992 interviendra dans un contexte particulier. Pour tout le monde, la période est caractérisée par la crise, et un fléchissement, sans précédent depuis la guerre, du volume de trafic.

Dans chaque pays, la restructuration des courants d'échange, mais aussi de l'offre de transport, se manifeste vivement.

La mode est aussi à la libéralisation, à la dérèglementation, à la dérégulation des transports.

En fait, tout change, tout bouge, tout se dit. On sent qu'il y a autant d'opportunités que de menaces dans une évolution que l'on ne maîtrise guère, pour n'avoir, peut-être, pas assez réfléchi sur ce que devrait être l'Europe des transports.

Car, au delà des craintes et des espoirs, des déclarations de principe et des discours, ce qui importe c'est de savoir concrètement où l'on va, comment et pourquoi.

Mon propos, dans cet ouvrage, est de proposer une réponse à ces questions. Il convient donc d'être à la fois pragmatique et concret, mais aussi d'être explicite sur les objectifs. La chose n'est pas aisée. Il convient en effet de poser les termes d'un débat que les intérêts et les idéologies rendent complexe à souhait.

Les réflexions que j'ai pu mener sur l'organisation des transports de marchandises, et l'exercice de fonctions de responsabilité en qualité de Conseiller puis de Directeur de Cabinet, m'ont renforcé dans la conviction qu'il fallait profondément rénover les termes mêmes de nos analyses.

Le recul aidant, j'ai pu me livrer à une critique sans complaisance de ce qui avait été fait entre 1981 et 1986. Je l'ai fait avec d'autant plus de facilité que mon activité m'a conduit à conseiller, à critiquer, à décider, à négocier, avant d'observer, et que l'alternance politique intervenue le 16 Mars 1981 nous a donné la possibilité d'observer à nouveau un changement.

Tout change, tout bouge, tout se dit

Où l'on va, comment et pourquoi

Pragmatique et concret, mais aussi d'être explicite sur les objectifs

***L'administration :
le look et les mots
de notre temps ne
sont pas son fort...***

***Nos
administrations ne
sont pas adaptées
à leurs missions***

Je garde de ces expériences le sentiment que nous ne savons pas définir et mettre en oeuvre avec clarté et rapidité la politique qui s'impose.

Cela ne tient pas, c'est du moins mon sentiment, à la difficulté du sujet, ou à notre incompétence. Les hommes politiques, quelque soit leur conviction, savent écouter et apprendre.

Non, ce qui est en cause, c'est beaucoup plus la capacité de l'administration à penser et agir "autrement".

La réflexion prospective, l'innovation, l'imagination, je dirai le look et les mots de notre temps ne sont pas son fort. Les ministres et les cabinets ministériels auraient tort de ne pas s'en soucier, car à force de rester elle-même, la bureaucratie crée une coupure entre le pouvoir politique et la société civile. Il est vrai, que dans un secteur comme les transports, le même mécanisme affecte les organisations professionnelles.

Ce qui complique le dialogue et la concertation.

Nous comprenons mieux ce phénomène en observant les virages nombreux dans les positions officielles des fédérations de transporteurs routiers (FNTR, UNOSTRA).

Je suis également convaincu que nos administrations ne sont pas adaptées à leurs missions. Elles produisent mal de mauvais textes réglementaires. Elles le font avec lenteur. Elles n'animent pas une politique.

Bien proches de l'image courtelinesque que l'on a d'elles, elles ont hâte de freiner les initiatives de ceux qui voudraient les moderniser. Chacun sait qu'elles n'aiment guère les changements et les remises en cause. Il faut reconnaître que le changement est pour certains difficile à assumer. Comment en effet, lorsque l'on est responsable (chef de service, directeur...), assumer avec dynamisme et conviction des virages à 180°, et dire avec la même ferveur que des politiques contradictoires sont les bonnes.

L'inertie, la toute bureaucratique résistance au changement, sont des moyens efficaces de lutte contre de tels traumatismes. Les grands serviteurs de l'Etat, ceux dont on vénère le dévouement pour le service public, sont donc passés maîtres dans l'art de renforcer leur statut, et de passer entre les gouttes quelle que soit la force de l'orage. Grands bourgeois, technocrates contents d'eux-mêmes, hommes lisses aux phrases creuses, ils parviennent à durer en s'appuyant sur leurs corps, et en imposant aux pouvoirs des règles strictes de nomination aux postes de commandement dans l'administration.

Parfois, trop souvent, cette logique pénètre les cabinets ministériels, puisqu'on y rencontre un fort contingent d'énarques, X-mines ou X-ponts, etc...

Ces gens là savent entre toutes choses que leur avenir dépend de leur capacité à maintenir le pouvoir de leur caste, et que de leur comportement dépend leur affectation, et donc leur carrière, quand ils auront abandonné leurs fonctions de conseillers ministériels.

Une telle pratique m'est apparu plus contraignante que n'importe lequel des rapports de force de la société civile environnante. Le drame, c'est qu'à l'inertie, une telle situation ajoute une tendance profonde à négliger toute communication.

Je me suis souvent laissé aller à rêver d'une administration qui réglementait, qui régulaient, mais qui savait pourquoi. Plus encore, je rêvais d'un appareil d'Etat travaillant pour le public et avec lui. D'une organisation moderne, qui sache et qui veuille communiquer, informer, dire...écouter.

Cà n'est bien évidemment pas cette administration-là que j'ai rencontré.

Elle n'est ni modernisée et ni ouverte, confond trop souvent responsabilité et statut social, communication et circulaire, information et aumône. Plus encore, elle recherche sans cesse à museler ses marginaux, à brimer les innovateurs. Je me demande parfois s'il n'y a pas entre le PCF, les églises et l'appareil d'Etat une profonde tendance commune à vivre les rénovateurs comme des liquidateurs.

Trop souvent l'administration confond le sérieux et la grisaille, et masque son incompetence par les procédures, les règlements et la langue de bois.

Combien de fois ai-je dû, retourner à l'expéditeur des textes illisibles, incompréhensibles, voire scandaleusement bureaucratiques et dilatoires. Je n'ose pas croire que ce penchant était machiavélique ; il reflétait donc, hélas, une incompréhension du service du public.

Comment donc, dans ces conditions, faire de bons règlements, bien expliquer, se construire une image d'ouverture ? Il y a, progressivement un problème de langue, de compréhension mutuelle.

Quand je pense le temps qu'il me faut pour remplir ma déclaration d'impôts, et pour comprendre les explications qui me sont données, je me demande si je perds des fractions de QI quand l'administration s'adresse à moi, où si elle se contente d'écrire pour elle-même.

***Une administration
qui confond
responsabilité et
statut social,
communication et
circulaire,
information et
aumône.***

***Une profonde
tendance à vivre
les rénovateurs
comme des
liquidateurs***

**Faire changer
d'époque,
d'habitudes, et de
règle de conduite
notre appareil
d'Etat**

**Le plan de
l'ouvrage...**

Le texte qui suit considèrera donc comme acquise cette révolution culturelle qui consiste à faire changer d'époque, d'habitudes, et de règle de conduite notre appareil d'Etat.

A tout le moins, je me permets de l'espérer, et de souhaiter ne pas prêcher dans le desert. Car, enfin, quel sens peut bien avoir un débat sur la réglementation ou la régulation si l'Etat demeure de manière aussi éclatante au service de lui même avant d'être au service des citoyens, de la République, et d'une politique.

Cet ouvrage part donc d'un parti d'optimisme.

Mon propos est de formuler des propositions portant principalement sur l'organisation des transports de marchandises, les règlements et la régulation des transports.

Il reprendra le plan suivant :

Hier, les faux-pas :

- La régulation : qu'est-ce que ca peut-être, et pourquoi faire
- Les années trente pour ne pas répéter les erreurs du passé

Demain l'EUROPE :

- Partir du terrain
- La simplification des documents

En guise d'introduction quelques données sur les transports de marchandises en Europe...

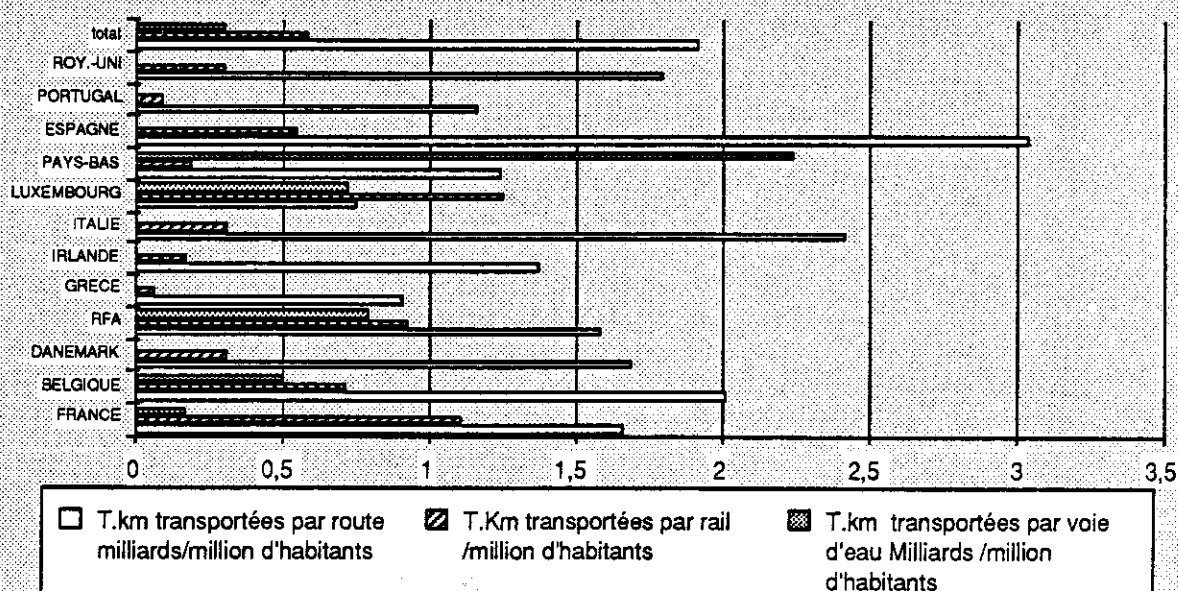
Les transports en Europe (CEE à 12), sont caractérisés par une étonnante disparité des spécialisations modales. Si la route prédomine globalement, il est frappant de voir que les politiques menées par les gouvernements, la géographie, et mille autres facteurs, ont façonné des systèmes de transport assez dissemblables. La Belgique, l'Italie, l'Espagne apparaissent comme de grands pays routiers. La France, le Luxembourg, la RFA, laissent une place considérable au rail. La RFA, le Luxembourg, et surtout les Pays-Bas utilisent massivement les services de la voie d'eau.

Cette situation, que l'on mesure assez mal, aura structuré des habitudes, et pèsera lourd lors de l'instauration du marché unique. Une spécialisation modale assez forte ne peut pas, en effet, ne pas influencer les stratégies nationales. Seule l'Allemagne, et le Luxembourg, semblent bénéficier (?) d'un équilibre entre les modes de transport. La RFA pesera donc, une fois de plus, sur l'ensemble des discussions. Pratiquement tous les autres pays peuvent être considérés comme mono ou bi-modaux.

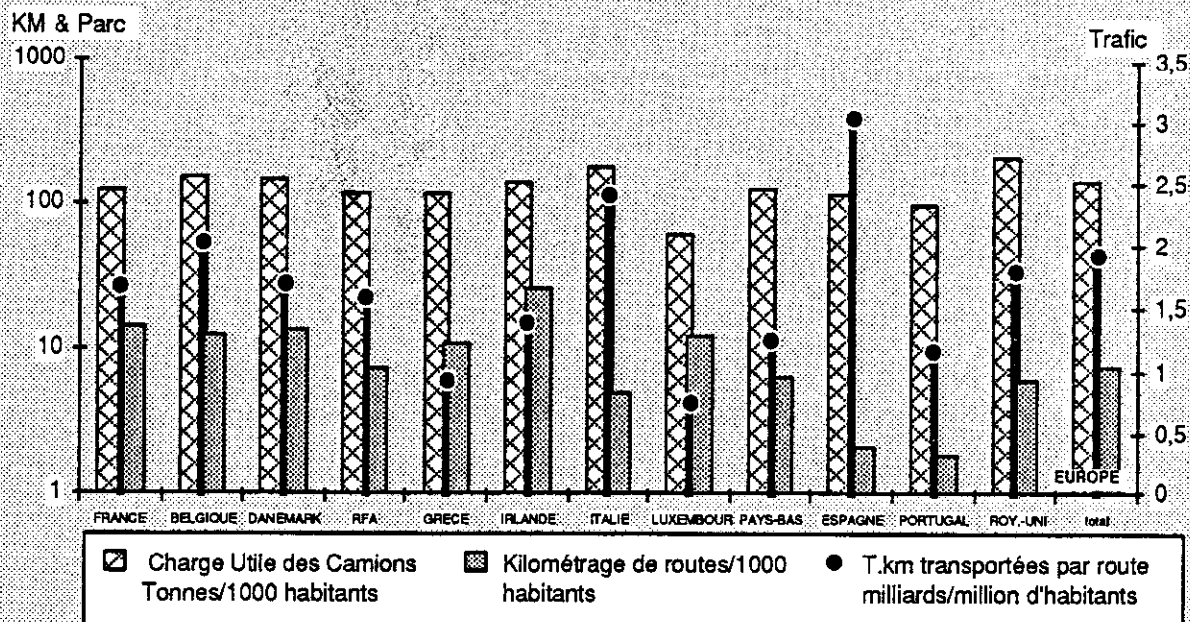
Cette situation polarisera nécessairement le débat sur la route, une fois de plus mode dominant, et référence principale.

La RFA pesera donc, une fois de plus

Spécialisation modale des pays en Europe



Spécialisation Routière au sein de la CEE



Le débat ne se circonscrit pas aux pavillons traditionnellement voués au transport international

Mais, cette prédominance du débat routier, et, bien sûr du débat fiscal et social, ne doit pas masquer la très grande disparité des conditions de départ des différents Etats.

La France, grand pays de transit représente un bon équilibre entre le parc, le réseau et le trafic. Au contraire, certains pays, au trafic routier intensif, n'ont actuellement qu'un réseau peu dense. C'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, et du Portugal.

Mais, en pratique, les flottes de véhicules, dont l'estimation n'est pas aisée au niveau Communautaire, semblent plus homogènes. Certains pays, comme le Royaume Uni, le Danemark et la Belgique disposeraient d'une flotte légèrement plus nombreuse que la moyenne européenne.

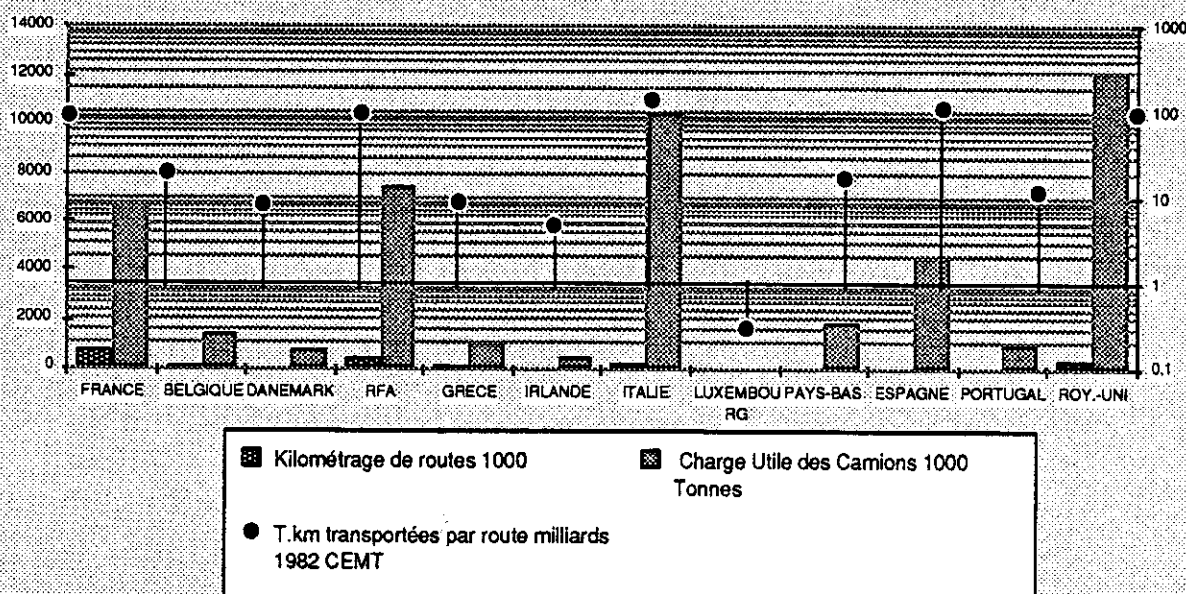
Ces réalités, elles aussi souvent négligées, laissent prévoir que le débat ne se circonscrit pas aux pavillons traditionnellement voués au transport international, mais sera animé par les pays quasiment mono-modaux, par ailleurs souvent sous-équipés en infrastructures. L'Europe devra donc trouver un terrain d'entente entre des pays pour lesquels l'intégration européenne doit avoir des conséquences extrêmement diverses.

Ceci dit, les termes relatifs qui conditionnent les rapports de force dans les débats communautaires, ne doivent pas faire oublier les données absolues du système de transport routier européen. Les parcs routiers allemands, français, espagnols, mais surtout Italiens et britanniques, représentent l'essentiel du parc européen.

Mais le rapport existant entre le trafic et le parc laisse apparaître des disparités révélatrices { peut-être des sous-productivités manifestes}.

Ces données-là, un jour ou l'autre, structureront les conditions réelles de concurrence entre pavillons, et les prises de position des professionnels routiers. On peut s'interroger d'ailleurs sur l'Europe des organisations professionnelles, et la façon dont elles gèreront ces rapports de force.

TRAFIC, ROUTES, ET PARC EN EUROPE



La régulation qu'est-ce que c'est ?

Avant de réfléchir sur le passé et de parler de l'avenir, encore faut-il savoir ce qu'est la régulation. De même, le discours sur la *dé-régulation* n'a guère de sens si l'on ne dit pas ce que l'on "*dé-fait*".

Il faut bien donc se donner une grille de lecture, un langage commun.

Ce chapitre a cette ambition.

Il s'agit plus de classer ses idées que de les développer. En gros, je propose qu'on s'interroge sur ce sur quoi peut porter la régulation des transports, et d'établir, ce qui n'est pas toujours aisé, une liaison entre les moyens mis en oeuvre et les objectifs poursuivis.

L'histoire nous a en effet légué une quantité impressionnante de règlements, dont on ne perçoit plus toujours la finalité et les conséquences. Trop souvent, l'intervention de l'Etat résulte de réflexes... de ce que les cybernéticiens appellent l'adaptation. Le chemin de fer serait-il en crise, les messageries royales concurrencées, l'Etat réagit, réglemente, régule. Parfois, l'intervention publique reflète une thèse, ce qu'on appelle une politique. Il s'engage alors dans une procédure plus cartésienne, plus logique, plus réfléchie. Il part alors de ses objectifs, définit ses moyens, et édicte en définitive ses règles. La réalité, hélas, ne répond pas toujours à ce modèle. Trop souvent, les pouvoirs publics partent d'une conception a-priori du système réglementaire, plutôt que d'une recherche de l'adéquation des moyens aux objectifs.

La seconde dérive relève d'une conception abstraite, je dirai d'une conception juridique "publiciste" du monde, alors qu'il convient de se pencher avant tout sur les réalités, et se souvenir que le seul droit qui soit très fortement structurant est celui du commerce. Un certain excès de cartésianisme aboutit à une conception peu pragmatique des règlements, à une architecture complexe, dont la beauté théorique a bien du mal à habiller la réalité.

Au fond, le règlement c'est, au final, le résultat de tout cela à la fois. Produit historique, produit culturel, sédimentation de conceptions différentes ayant marqué les époques successives, le droit des transports n'échappe pas à cette recette complexe de fabrication. Le droit est donc, toujours un compromis, un équilibre.

Se donner une grille de lecture...

Où on va et par quel chemin....

Qu'est ce que peut être -pratiquement - la régulation ?

Cette notion d'équilibre est importante.

On sent bien que le problème de l'évolution du marché en 1992, comme celui de la dérèglementation est au moins autant un problème de rupture d'équilibre, qu'une angoisse du lendemain. En gros, on se demande à la fois où on va et par quel chemin. Et j'avoue que la question n'est pas secondaire. Les règlements ont en effet la caractéristique de contribuer à déterminer un état de fait, sans que l'on sache vraiment quelle est sa contribution réelle à cet état. L'équilibre, ou prétendu équilibre du système de transport, devient alors une préoccupation majeure. On s'intéresse alors bien plus à la résolution des effets indirects qu'aux objectifs poursuivis.

Tout cela devrait nous conduire à préciser ce qu'est ou ce que peut être -pratiquement - la régulation.

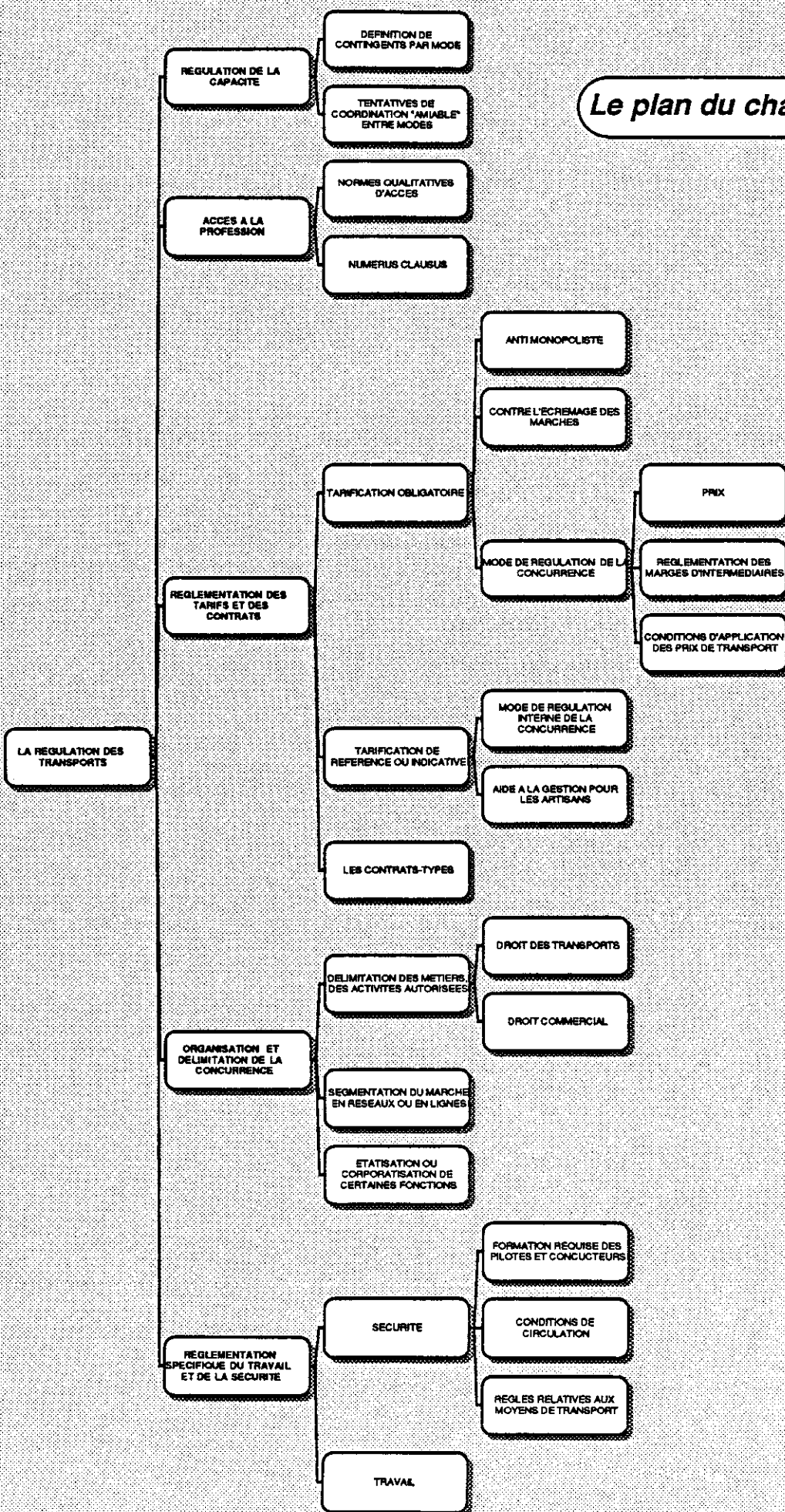
Les politiques de régulation des transports peuvent combiner divers moyens. La conception de la régulation retenue ici repose essentiellement sur des règles et règlements.

Nous tenterons d'en examiner la liste à peu près exhaustive, et d'essayer de les comprendre. En partant d'une analyse des différents domaines "réglementaires" et en donnant quelques exemples d'utilisation de ces derniers, on peut, en effet, se faire une idée des moyens possibles pour atteindre tel ou tel objectif.

L'expérience prouve que les outils de régulation d'un secteur ou d'un marché sont plus ou moins efficaces, ou que certaines pratiques régulatrices sont plus "structurantes" que d'autres. A titre illustratif nous donnons, dans le corps de l'analyse, quelques exemples montrant les limites de certaines politiques de régulation. Pour plus de détail, on se référera aux chapitres suivants.

On ne traitera bien évidemment pas ici des interventions économiques et fiscales qui peuvent prendre des formes spécifiques au domaine des transport. Dans cette rubrique, on trouve les traditionnelles politiques de "tarification de l'usage des infrastructures", mais aussi l'ensemble de la matière fiscale et, en particulier, la fiscalité des carburants et des investissements. Les Etats peuvent également mettre en oeuvre des aides et subventions à l'exploitation ou à l'investissement.

Le plan du chapitre...



**La Régulation de la
capacité : souvent
une illusion ...**

**Définition de
contingents par
mode**

Cette modalité d'intervention de l'Etat peut porter sur la capacité du parc ou de la charge utile. Elle est née dans les années 1930, et a été consacrée en 1949. Concrètement, elle débouche sur un contingentement total ou partiel de l'offre de transport.

Les politiques menées en la matière consistent :

- soit en un contingentement absolu de la capacité du parc ou de la cale ;

- soit en un contingentement relatif, le parc étant tant bien que mal adapté par l'ouverture de contingents ;

- soit par la définition de contingents annuels de voyages, comme cela est le cas dans les relations routières de transport de marchandises entre états (contingents bilatéraux).

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces politiques peuvent différer suivant que des licences ou droits d'exploiter sont ou non attachés aux moyens de transport.

Les critiques formulées à l'encontre de ces dispositions sont qu'elles fondent des rentes et contribuent peu à l'équilibre du marché des transports. Leur existence induit généralement un marché des droits d'exploiter, qui pèse en définitive sur les coûts.

Par ailleurs, l'adaptation des contingents est toujours délicate et pratiquement impossible "à la baisse", c'est à dire précisément lorsqu'un contingentement se justifie le mieux.

Enfin, l'efficacité d'un tel système, par delà les effets pervers et la rigidité qu'il implique, est directement fonction des possibilités qu'offre le système réglementaire de trouver des substituts moins réglementés. Pratiquement, il existe toujours des moyens - parfois complexes - de contourner les obstacles du contingentement, au risque éventuel, mais calculable, de payer une amende.

Face à la montée de la **crise** du chemin de fer, des tentatives ont été menées dans les années 1930 pour organiser la coordination des transports. On peut y voir la marque de "l'idéologie de la cartélisation", très forte dans les années 1920 (cartel du pétrole par exemple). Il s'agissait alors de trouver, par voie contractuelle, les termes d'une coordination intermodale, c'est à dire d'une répartition "optimale" des trafics. De telles tentatives, ou tentations, renaissent périodiquement dès lors que certains marchés sont en crise, et que l'offre de transport est en sur-capacité. Il faut noter que les mécanismes de concurrence opposent souvent des entreprises pouvant **péréquer** leurs prix à des entreprises agissant de manière plus artisanale.

A notre connaissance, aucun accord de partage, ou code de bonne conduite, n'a pu être mis en œuvre de manière durable.

L'approche de la régulation de l'accès à la profession combine en fait deux préoccupations. L'une est qualitative, au motif que les métiers du transport sont complexes et portent sur la circulation marchande et, donc, sur la "réalisation" de la valeur produite par l'économie ; l'autre est quantitative, et s'approche du contingentement pur et simple de la capacité de transport.

On trouve sous cette rubrique les réglementations relatives aux conditions d'accès à la profession. Schématiquement, il s'agit de déterminer dans ce cas quelle formation ou expérience est demandée aux candidats transporteurs. De telles dispositions sont édictées au niveau national, mais peuvent être reprises au niveau international, ou faire l'objet de directives - comme c'est le cas au niveau de la C.E.E. La notion de registre des transports, distincte du registre du commerce, découle largement de cette conception.

L'analyse de l'efficacité de telles dispositions est difficile, les professionnels s'accommodant bien, en général, de dispositions limitant l'accès à "leur" profession. Il n'est pas sûr que de telles dispositions régulent véritablement le flux d'entrée dans les professions considérées.

Quelques effets pervers **existent** à travers l'usage de prête-noms.

**Tentatives de
coordination
"amiable" entre
modes**

**Accès à la profession
: corporatisme où
sérieux ?**

**Normes qualitatives
d'accès**

Au surplus, on peut s'interroger sur les critères qui justifient que certaines professions soient "protégées", ou non.

Dans le secteur des transports, à l'évidence, une grande diversité de situations existe, puisque le décret du 16 mars 1986 sur les auxiliaires étant abrogé, les commissionnaires ne sont plus soumis à attestation de capacité.

Numerus clausus

Plus directement malthusienne, cette forme de régulation conduit à limiter le nombre d'entreprises ayant accès à la profession. Des concessions ou des charges peuvent correspondre à cette conception. Dans une logique de "ligne" ou de réseau, on peut plus facilement "réguler" la capacité en limitant quantitativement le nombre d'entreprises ayant le droit d'offrir un service. De telles mesures s'apparentent plus à une organisation et une délimitation de la concurrence qu'à une régulation de l'accès à la profession.

Des exemples de telles pratiques sont faciles à trouver :

- le contingentement des "charges" est connu de tous ;

- l'autorisation d'une ligne d'autobus à une entreprise est de même nature ;

- le partage du marché entre les compagnies aériennes relève aussi du même genre de mécanisme.

C'est l'accès au marché, et non la capacité, qui est régulé.

Réglementation des tarifs et des contrats

Tarification obligatoire

La tarification obligatoire se définit essentiellement par le fait qu'elle comprend des prix et des conditions d'applications de ces prix, l'ensemble formant des règles d'ordre public. En fait, ses buts sont assez différents au long de l'histoire, suivant qu'il s'agit de protéger le client, le concurrent ou la profession.

Antimonopoliste

La tarification peut viser à défendre les chargeurs ou les clients. C'est par exemple la fonction de la tarification du chemin de fer au XIX^e siècle. Il s'agissait de la combinaison de l'obligation de transporter et d'un tarif maximum.

Des tarifs de ce type existent encore souvent pour le transport de voyageurs. La parade utilisée pour recréer une large liberté tarifaire peut consister à complexifier le plus possible les tarifs, ce qu'ont fait, semble-t-il, les chemins de fer à la fin du siècle dernier.

Il est bien évident qu'un tarif maximum n'a de sens que s'il est combiné avec des obligations de transporter ou des obligations de service public.

Contre l'écrémage des marchés

Dans ce cas, la tarification vise à éviter qu'un transport non structuré ne concurrence un transport organisé. Par exemple, elle peut s'appliquer à défendre les lignes régulières contre les "charters". C'est à partir de cette conception que sont généralement mises en œuvre des tarifications "plancher", le plus souvent très simples.

Mode de régulation de la concurrence

La tarification vise le plus souvent à réguler la concurrence. Elle porte alors essentiellement sur la formation des prix, les marges d'intermédiaires et les conditions de transport. Cependant, de telles règles tarifaires sont souvent à la fois des outils de régulation de la concurrence inter- et intra-modale.

Le principal défaut de telles règles est qu'à défaut de pouvoir être exhaustives, elles sont contournables, et que leur adaptation aux conditions réelles de compétitivité est délicate.

Par ailleurs, les tarifs, à force de vouloir être "objectifs" et régulateurs de la concurrence, deviennent de plus en plus complexes. Il faut ainsi savoir que de nombreux pays pratiquaient encore, il y a peu de temps, des tarifications routières obligatoires de "camionnage" qui, par voie de conséquence, étaient complexes donc coûteuses.

Premier domaine d'application des tarifs obligatoires, la détermination de prix minimum vise à organiser les conditions de concurrence entre transporteurs. On aboutit donc à des tarifications à structures comparables d'un mode à l'autre. La T.R.O. et la tarification fluviale sont ainsi déterminées par référence au rail... Progressivement, les tarifs ont servi à chaque mode de régulateur interne.

Les prix

Cette dérive contribue à éloigner le tarif des coûts de production... et donc à justifier la fraude.

En effet, les tarifs découlent d'un compromis (difficile à évaluer) entre :

- les bases *ad valorem* de tous les tarifs,
- la prise en compte de la nature des produits et des expéditions (densité, conditionnement,...),
- la concurrence entre modes,
- des paramètres modaux spécifiques, dont l'évolution du niveau général du tarif.

Nous avons pu mettre en évidence à ce propos que le choix des transporteurs routiers en faveur du transport combiné rail-route (pour les trafics soumis à tarification obligatoire) n'était pas tant déterminé par les coûts comparés des modes d'acheminement que par le tarif obligatoire.

Réglementation des marges d'intermédiaires

La réglementation des marges vise en réalité à éviter que certains intermédiaires ne profitent de situations monopolistes, et s'attribuent seuls les marges. L'exemple le plus connu est celui de la réglementation des marges d'affrètement. En posant comme principe que l'affréteur ne peut disposer que d'une marge déterminée entre le prix client et le prix payé au transporteur, le règlement protège ainsi le transporteur. L'existence d'une tarification obligatoire des transports protège donc en retour les chargeurs contre d'éventuelles positions monopolistes.

Néanmoins, dès lors que l'on sort du domaine précis de l'affrètement, la notion de marge peut alors recouvrir des domaines divers et refléter des valeurs ajoutées variables.

Il est donc difficile de concevoir une tarification pour des activités qui ne sont pas limitées à l'affrètement ou au courtage.

Conditions d'application des prix de transport

Les tarifs et les prix ne valent que dans la mesure où des conditions d'application sont définies. Ainsi, la T.R.O., la tarification ferroviaire et la tarification fluviale définissent des conditions générales d'application des tarifs. Il s'agit ici de déterminer ce à quoi s'engagent les parties, et qui paie quoi (attentes, chargement, déchargement, etc.).

De telles règles constituent de toutes façons l'un des éléments du contrat, écrit ou non, entre le client et son fournisseur.

L'usager du métro peut ainsi lire sur des tableaux ce à quoi s'engage la R.A.T.P. et quelles sont ses propres obligations.

Rendre obligatoires certaines dispositions consiste à déterminer une norme protégeant chaque intervenant. De telles normes sont une extension réglementaire des règles commerciales.

Par opposition à la tarification obligatoire, cette tarification n'est pas d'ordre public. Son existence repose donc en général sur un accord interprofessionnel, un régime particulier (Ordonnances de 1986) ou une initiative syndicale. De tels dispositifs peuvent renvoyer à des réalités fort différentes, suivant le degré d'adhésion qu'ils suscitent et les incitations qui en encouragent le respect. Il est difficile d'en mesurer précisément l'impact.

Faute d'être obligatoire, la tarification peut être établie pour fournir un guide. Bien sûr, cela s'applique avant tout au secteur artisanal (par exemple : les tarifs fluviaux internationaux ou le transport routier de denrées périssables). Tout repose ici sur la bonne volonté des parties prenantes. Ce type de tarif se substituera, aux termes de l'Ordonnance de 1986 sur les prix, à la TRO.

Certains tarifs ont pour fonction principale de servir de guide aux petites entreprises dans l'appréciation de leurs coûts pour la formation des prix. De tels systèmes ne peuvent avoir qu'une faible influence, à moins qu'ils ne donnent lieu à une véritable entente. En effet, par définition, ils ne sont pas régulateurs, mais "moraux" ... donc de peu d'efficacité.

La mise en œuvre de contrats-types constitue un moyen de régulation privilégié dans un secteur où prédominent les contrats oraux. Un contrat-type est en général supplétif, sinon il s'apparente à des conditions générales d'application des tarifs qui seraient arrêtées par l'Etat ou l'autorité publique organisatrice des transports. La fonction d'un contrat-type est donc de dire "le droit" en l'absence de convention écrite. Sa fonction est donc de clarifier des rapports jusque là implicites, soumis par conséquent à un certain arbitraire ou à l'appréciation jurisprudentielle des tribunaux.

***Tarification de
référence ou
indicative***

***Mode de régulation
interne de la
concurrence et aide
à la gestion pour les
artisans***

Les contrats-types

**Organisation et
délimitation de la
concurrence :**

**Monopoles,
oligopoles ou
règles du jeu ?**

**Délimitation des
métiers et des
activités autorisées**

La régulation des transports passe souvent par une organisation de la concurrence ou par sa délimitation.

Dès lors, c'est pratique courante que des concessions soient données par l'Etat, mais aussi lorsqu'une autorité organisatrice fait exécuter des services par des opérateurs privés.

L'histoire donne de nombreux exemples de réglementation des activités, depuis l'Ancien Régime jusqu'aujourd'hui. Ainsi, au XVIII^e siècle, la définition de la messagerie était-elle distincte de celle de la location de chevaux et de celle du roulage. Les différents opérateurs ne pouvaient exercer le métier des autres. La délimitation actuelle du transport pour compte d'autrui, du compte propre et de la location, moins étanche, s'inspire d'une logique comparable. En qualifiant réglementairement des métiers et en les soumettant à des contraintes différentes, l'Etat vise à "organiser" la concurrence. La double complexité des activités et des règlements ne favorise pas pour autant l'efficacité des dispositifs. On peut même considérer que la complexité et la multiplicité des définitions et délimitations sont un facteur d'opacité des professions.

Droit des transports

L'objet des textes réglementaires est ici de définir qui a le droit de faire quoi, et sous quelles conditions. On aboutit donc à la définition réglementaire de métiers et d'activités. Par exemple, on définit le transport pour compte d'autrui, et on en interdit l'exercice aux non-transporteurs. Les règlements relevant de ce type de problématique sont en général assez complexes, en raison même de la grande diversité des cas et des métiers. En effet, il est difficile de concevoir des règles parfaitement cartésiennes et d'éviter les problèmes de frontière. Certains pays vont même jusqu'à définir des règles spécifiques pour des catégories de transport déterminées (des produits considérés comme stratégiques par exemple).

Droit commercial

Le droit commercial, contrairement au droit des transports, édicte les règles relatives aux contrats commerciaux. Ainsi, définit-il la commission de transport ou le mandat. C'est la bonne correspondance entre ce droit et celui des transports qui fait de la réglementation des activités un

ensemble cohérent. En pratique, cette correspondance est difficile, d'autant qu'aux règles nationales viennent s'ajouter les règles et les droits des autres pays, et les accords internationaux.

Il s'agit ici de définir des monopoles locaux, géographiques ou par produits. Aujourd'hui, on trouve des exemples de ces pratiques dans les transports routiers de voyageurs et aériens, dans les chemins de fer, bien sûr, mais aussi, sous l'Ancien Régime, avec les concessions des messageries royales. De telles organisations existent le plus souvent dès lors qu'il y a des lignes de transport ou des réseaux considérés comme devant relever de monopoles ou d'oligopoles naturels.

Les exemples du transport de voyageur (route, air et mer) et du transport maritime sont les plus parlants. On observe cependant depuis quelques années une remise en cause de ces limitations de la concurrence, et on peut dire que c'est sur ces domaines que porte principalement la déréglementation aux U.S.A. et en Grande Bretagne.

Certaines fonctions considérées comme stratégiques peuvent être ainsi gérées de manière spécifique. Deux exemples : les Bourses d'Affrètement Fluviales et les Bureaux Régionaux de Fret Routiers.

En réalité, de telles institutions symbolisent d'abord une solidarité corporative, une défiance à l'égard du marché libre ensuite. Leur utilité, en tant que régulateur social et outil de solidarité, est peu contestée. Il faut savoir en effet que les "bourses" succèdent à des pratiques, qui étaient dénoncées, d'affrètement dans les cafés, buvettes, et "cabarets" et où certains opérateurs abusaient singulièrement de leur situation. Cependant, il est significatif de voir que ces "bourses" ont du mal à s'adapter aux nouvelles données du marché des transports et aux technologies nouvelles. Elles créent en tous cas une opacité relative dans le système de transport, et induisent des professions intermédiaires vivant exclusivement de ces bourses. Cela constitue d'ailleurs la conséquence des contraintes réglementaires qui pèsent dans ce cas sur les pourvoyeurs de fret (courtiers fluviaux et affréteurs routiers).

*Segmentation du
marché en réseaux
ou en lignes*

*Etatisation ou
corporisation de
certaines fonctions*

**Réglementation
spécifique du travail
et de la sécurité**

La sécurité...

Il arrive également que l'Etat mette en œuvre une politique spécifique de constitution d'un secteur public en position de monopole ou de quasi monopole. De telles dispositions sont souvent prises dans les pays en voie de développement.

Les transports constituent un domaine où la sécurité a constitué de tous temps une question sensible. Fixer des règles de sécurité est un moyen direct de limiter les accidents, mais aussi d'éviter qu'une concurrence "déloyale" ne se développe.

On a vu récemment ce débat reprendre de l'actualité à l'occasion de la dérégulation du transport aérien aux U.S.A.

Des mesures minimales existent toujours et portent sur les domaines suivants :

- formation requise des pilotes et conducteurs ;
- conditions de circulation ;
- règles relatives aux moyens de transport.

Le travail...

Si des modes de transport relevant d'organisations différentes se font concurrence, ou si la concurrence interne est vive, il est probable que l'organisation du travail et sa durée jouent un rôle déterminant. Dans ce cas, au niveau national ou à tout autre niveau, la réglementation du travail et de la conduite peut apparaître comme un mode de régulation simple et efficace. Il existe pratiquement pour tous les modes des règles nationales ou internationales, tendant à limiter les conséquences d'une concurrence qui se fonderait sur un avilissement des conditions de travail. Le plus souvent de telles règles ont avant tout des objectifs de sécurité.

Néanmoins, le problème le plus délicat est celui du contrôle de l'application de telles règles, en particulier lorsqu'elles sont supranationales.

L'évolution récente des règles communautaires en matière de transport routier montre les limites de l'exercice.

**(Première) critique
de la régulation et
de la dérégulation**

La critique de la régulation des transports relève aujourd'hui de deux logiques assez différentes.

La première est **philosophique et théorique**. Elle considère que l'ambition régulatrice des gouvernements, justifiée éventuellement par la non-optimalité du marché, ne peut aboutir à un meilleur résultat que celui que fournit lui-même le marché.

La régulation

Les critiques sont connues. La régulation crée des situations de monopole, de rente, rigidifie le système, limite la concurrence.

Pour ce courant théorique, les éléments négatifs l'emportent sur le positif.

L'argumentaire peut être largement illustré :

- Air France, en défendant la limitation de l'offre Charter sur les D.O.M.-T.O.M., maintient des tarifs supérieurs à ceux qui sont "économiquement" possibles en période de pointe ;
- l'existence de licences de transport de marchandises de zone longue peut "grever" jusqu'à 7 à 10 % du chiffre d'affaires de certains routiers ;
- le monopole d'Air Inter sur Paris-Nice lui permet de maintenir des prix élevés ;

- la S.N.C.F. est à l'abri de toute concurrence des autocars sur autoroutes ; etc.

La seconde est plus **pragmatique**. Elle consiste à reconnaître que la régulation actuelle du système est mauvaise car "bloquée", "sclérosée" et non adaptative. Elle critique au surplus la complexité réglementaire comme produit de sa propre inadaptation.

Son argumentaire principal repose sur l'inadéquation des moyens aux objectifs et sur la dérive des règlements et interventions publiques.

Par exemple, elle met en avant le caractère illusoire ou inutile de la régulation des capacités de transport et ses effets pervers, mais ne rejette pas *a priori* l'idée même de régulation.

Cette seconde "critique" de la régulation alimente une **critique de la dérégulation**.

La dérégulation

En effet, de ce point de vue, la dérégulation est contestée comme principe politique général. Ainsi, il est reproché aux tenants de la dérégulation de négliger des "réalités" spécifiques du système de transport. Les phénomènes de réseaux, les tendances aux monopoles naturels, la nature même des termes de la concurrence (mettant en jeu la sécurité), les contraintes de "service public" ou d'accessibilité aux services, sont autant de facteurs qui justifient des règles, une régulation, qui va au delà de la seule réglementation du travail et de la sécurité.

Ces critiques sont d'ailleurs partiellement intégrées, puisque les tenants de la dérégulation semblent moins systématiques en France qu'en Grande-Bretagne par exemple.

LES ANNEES TRENTE... POUR NE PAS REPETER LES ERREURS DU PASSE

Ringard ? Non ! Se pencher sur le passé n'est ni ringard, ni une manie d'intellectuel. Vous en voulez des preuves ? Eh bien, l'ensemble des règlements relatifs aux transports en vigueur en France, et dans un très grand nombre de pays au monde, tiennent leur origine des années 1930. Il faut donc comprendre ce qui s'est passé dans cette période.

Les années trente, ce fût d'abord une crise économique, puis une crise des transports, enfin, la définition et la mise en oeuvre progressive de la réglementation des transports routiers et fluviaux, et la création, par la convention du 31 Août 1937, de la SNCF. Tout change donc dans le paysage des transports dans la décennie d'avant-guerre. Des références, des mots, des conceptions, aujourd'hui familiers, ont pris naissance au cours de ces années. J'ai même le sentiment qu'une grande partie des idéologies et des psychologies collectives qui caractérisent ce secteur se sont forgées, du moins en grande partie à cette époque.

Qu'on en prenne qu'un seul exemple :

L'une des caractéristiques du secteur, est que l'opposition entre modes (de transport) y est forte, quasi religieuse. On y célèbre la supériorité technico-économique de son outil de travail, et lorsque l'idéologie est moins "totalitaire", on limite cette croyance à des créneaux, en fonction de la distance, du type de marchandises, etc...

Chacun défend en réalité son champion, *contre* les autres qu'il accuse de pratiquer une concurrence déloyale. Chacun, il faut bien le dire, a sa tare, son défaut, qu'il offre en pâture aux avocats de la partie adverse. Le rail a son déficit, les routiers ont leurs conditions de travail, les bateliers leur absence de présence commerciale. Chaque groupe professionnel, du patron à l'ouvrier, a son ennemi héréditaire. Le routier (comme le batelier) le voit dans le chemin de fer, et réciproquement. Tout se passe un peu comme dans l'informatique, où, de nos jours, les tenants d'IBM s'opposent à ceux d'APPLE.

*Pourquoi ne pas
parler de ce qui s'est
passé il y a 50 ans...*

*La guerre de religions
des temps
modernes...*

**Les "bonnes raisons"
de l'intervention
publique...**

Une telle situation ne provient pas d'un hasard. Elle découle directement de l'analyse qui fût menée dans les années trente de la crise des transports, et de la réponse politique qui lui fût donnée.

Quelle était, en effet la situation d'alors ?

Le chemin de fer accumulait, en gros depuis la fin de la guerre de 14-18, des déficits fabuleux. Et ces déficits se sont brusquement creusés à partir de 1930, pour atteindre l'équivalent de 10 à 12 milliards actuels par an entre 1932 et 1937. Cela représentait probablement 1% du PIB d'alors par an, ce qui est plus que considérable.

Dans le même temps, le trafic routier progressait considérablement, en "écremant" le trafic ferroviaire.

Il faut dire que le parc de poids lourds n'a cessé d'augmenter pendant les années de crise.

- de 240 000 véhicules en 1925, il est passé à 480 000 en 1934, et chacun sait que les camions d'avant guerre étaient déjà très différents de ceux de 1914-18.

En moyenne, entre 1935 et 1938, le rail a transporté 28,7 milliards de t.km, la route 11,7, et la voie d'eau 8,1.

Les chiffres actuels sont de l'ordre de 50 à 60 milliards de t.km pour la SNCF, 90 à 100 pour la route, et 7 à 9 pour la voie d'eau.

On pourrait croire que la crise du rail, était prévisible, dès lors que la route prenait une part croissante du marché. En réalité, le phénomène est plus complexe. S'il est vrai que le rail, quasi monopole depuis le dernier quart du XIX^e siècle, ne pouvait que régresser relativement, sa crise a résulté de l'inadaptation de sa tarification et de son incapacité à bien anticiper l'évolution du marché des transports. Les grandes compagnies privées de chemin de fer ne savaient guère mieux que la SNCF actuelle développer un marketing ouvert sur l'extérieur.

Les recettes ou les marges perdues en raison de la réduction du potentiel transportable de produits lourds se sont ajoutées aux pertes de trafic dues à la concurrence. Celle-ci s'est portée en effet sur les produits riches, qui, dans le cadre de la tarification ad-valorem du chemin de fer, supportaient les tarifs les plus chers.

Une telle situation ne manqua pas d'inquiéter les pouvoirs publics. D'une certaine manière, l'évolution qui se produisait choquait la culture dominante. La route sortait en effet de son domaine de prédilection, ou plus exactement prenait pied sur celui du rail.

Le rapport JOSSE, très révélateur de l'analyse menée à l'époque, proposait 4 orientations :

- il n'est pas possible de laisser faire ; la superposition des offres de transport, la concurrence désordonnée, ne sont pas économiquement souhaitables.

- la coordination des transports est une solution permettant de satisfaire le mieux la clientèle, et au coût minimum.

- il faut réduire au strict minimum l'intervention de l'Etat.

- il ne faut pas orienter la coordination "contre" un mode de transport.

Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il repose sur une idée qui aura la vie dure.

C'est celle de la coordination.

En fait, au départ la culture dominante voulant que chaque mode avait son créneau naturel, l'idée s'est fait jour que la concurrence entre les modes relevait d'un désordre économique qu'il fallait réduire par la coordination, la répartition amiable des trafics.

En 1932, on essaya de trouver des solutions dans le cadre d'un Comité de Coordination. Ce fût un échec. La coordination ne fonctionnant pas, on s'attacha à régler, en son nom, les problèmes par voie réglementaire.

- En mai 1934, on contingente la batellerie,

- en juillet 1935 est élaboré le texte routier de base qui inspirera le décret de 1949, et prévoit déjà un tarif minimum général,

- en novembre 1935, on engage le recensement des poids lourds, et définit le contingentement routier à longue distance,

- le 31 août 1937, une convention crée la SNCF...

Ainsi, de proche en proche, l'idéologie de la coordination fonde progressivement une armature réglementaire complexe et contraignante fondée sur l'idée de la nocivité de la concurrence.

Vue des années 1980, cette analyse, cette ambition paraissent bien vaines. La concurrence s'est développée, et la coordination est restée une idée, pour ne pas dire une idéologie.

Mais une telle politique n'aura pas été sans conséquences. Outre qu'elle a enfanté un monument réglementaire, elle a entretenu une idéologie et une culture dont on voit de nombreuses traces aujourd'hui.

L'enchaînement des arguments qui aboutit à la mise en oeuvre de la coordination, des transports est lui même révélateur.

L'Idéologie de la coordination...

...On ne peut se
contenter d'invoquer
on ne sait quel
mouvement de
balancier...

Tout se passe en effet comme si la crise économique des années trente, provoquait des réactions aux antipodes de celles que provoquera la crise que nous connaissons actuellement. On croirait y voir des réflexes inverses, comme si les leçons de l'histoire conduisaient les pouvoirs publics à voir dans son intervention ou son absence les causes du dérèglement de l'économie. Plus caractéristique est le fait que ces réflexes, ces attitudes aient un caractère dominant, universel, et trouvent de larges échos dans le public. Pour le comprendre, on ne peut se contenter d'invoquer on ne sait quel mouvement de balancier, ou quelque capacité d'apprentissage de la société politique.

En effet, quand dans les années 1930 le chemin de fer s'enfonce dans la crise, il s'agit d'un ensemble de compagnies puissantes, liées aux grands intérêts bancaires et industriels. C'est aussi le mode de transport dominant, indispensable au fonctionnement du marché national. C'est, enfin, un secteur économique ayant, depuis son origine déchainé les oppositions politiques entre les partisans de la nationalisation et l'exploitation privée des Compagnies.

Socialement, le dossier est également chargé. Les chemins de fer font figure de secteur avancé. Congés payés, durée du travail préfigurent les évolutions sociales en devenir. Les grandes grèves de 1919, dans une période marquée par les conséquences économiques et sociales de la guerre, ont permis de mettre en lumière à la fois la force des organisations syndicales de cheminots, et leur solidarité.

Dans de telles circonstances, une *politique-réflexe* se comprend mieux. Faut-il rappeler aussi, que dans tous les pays, et surtout dans les pays fascistes, l'idéologie dominante était, dans l'entre deux-guerres, celle du *cartel*. L'histoire montrera par la suite que les thèmes corporatistes et coordinationnistes prendront de plus en plus d'ampleur. Le 31 août 1937 apparaîtra la première incitation fiscale en faveur des "groupements de transporteurs routiers". Plus tard, sous Vichy, l'exploitation des voies navigables franchira un pas décisif dans la lignée de la mise en oeuvre de la coordination réglementaire, avec la mise en oeuvre d'un dispositif de répartition autoritaire des trafics.

Ma thèse, est que cette période va structurer pour 50 ans les références, l'idéologie, la culture du monde des transports. Elle va bloquer largement les possibilités de réflexion sereine et pragmatique sur l'avenir des transports de marchandises et leur organisation.

Le caractère paradoxal de cette culture est primordial. Dans la mesure où la coordination n'a pas pu limiter, par la suite, la progression de la route, et puisqu'elle a relativement abrité les entreprises routières, elle est perçue comme un carcan bureaucratique, mais utile. En fait, chacun souhaite pouvoir lever les contraintes qui pèsent sur lui, revendique moins de contrôle et plus de liberté, mais reste profondément attaché à un dispositif qui rend des services.

Les débats qui marquèrent la période plus récente, et plus particulièrement celle de 1980-1986 sont très révélateurs de ce point de vue.

On trouve dans **Transports Actualités** du 21 mai 1981, l'idée que le Parti Socialiste souhaitait : *"affecter aux trafics lourds à moyenne et longue distance (le rail et la voie d'eau) tandis que la route serait affectée à la desserte terminale ou à l'enlèvement"*. Aucune position dans ce sens n'ayant été prise, il est clair que renaissait ainsi l'idée que la gauche ne pouvait qu'adhérer à l'idéologie de la coordination.

Navigation Ports Industrie indiquait le 25 mai 1981 *"Peut-on concevoir une volonté d'orienter quelque chose sans un cadre réglementaire approprié dont l'application est contrôlée par l'administration ? Or quelques paragraphes plus loin, le Parti Socialiste fait état de réglementation bureaucratique inefficace qui pendant des décennies a été au service d'un protectionnisme inavoué ? Peut-on être pour quelque chose et son contraire ? L'orientation préconisée du trafic ne porte-t-elle pas en elle les germes d'un protectionnisme et d'un surcroît de bureaucratie ?"*

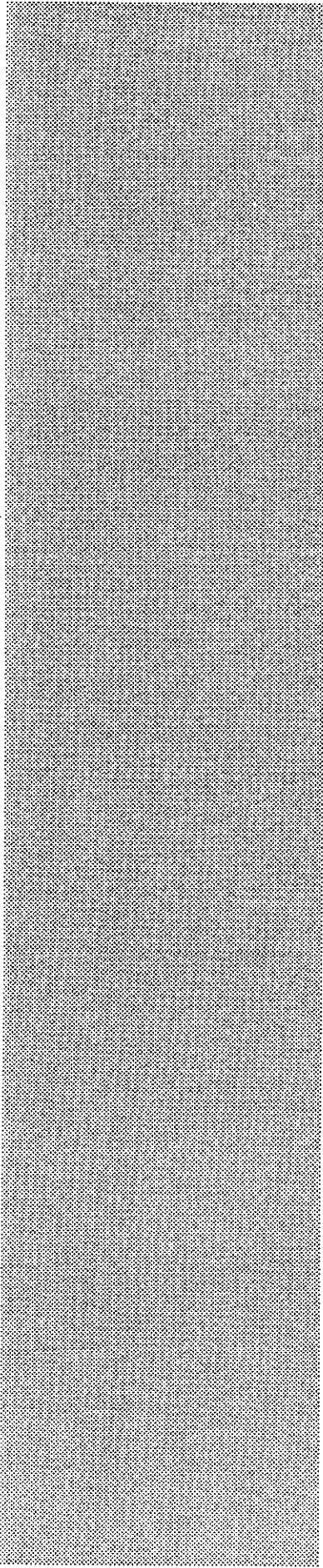
Je n'ai pas pour objectif d'engager ici un débat sur les orientations passées de tel ou tel parti, et encore moins sur les positions changeantes des chambres syndicales du secteur. Ce qui me semble intéressant, c'est cette tendance quasi-inéluctable à ne pas pouvoir concevoir de régulation du secteur en dehors de la coordination telle qu'elle était envisagée, conçue, il y a 50 ans.

Plus encore, j'ai toujours le sentiment que chacun cherche à la fois à maintenir le statu-quo et à obtenir quelque protection supplémentaire.

Ainsi, les transporteurs routiers redoutent les excès de la coordination, en dénoncent parfois les lourdeurs, mais ne souhaitent pas qu'on en abandonne les principes et les règles essentielles. Ils revendiquent au surplus que des contraintes supplémentaires soient imposées à la concurrence (SNCF) et à leurs partenaires (affréteurs...).

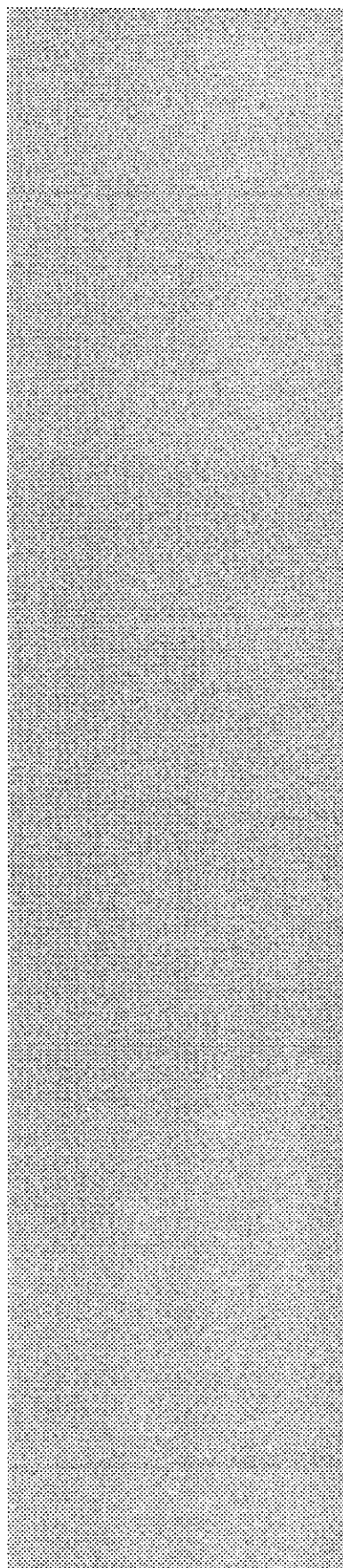
*Le caractère
paradoxal de cette
culture...*

*Des débats
révélateurs...*



Ce qui est certainement plus grave, c'est que l'ensemble des débats s'encombre très vite de cette culture paradoxale, et de ce type de critères de jugement.

***DEMAIN
I'EUROPE***



Partir du terrain !

***partir modestement de
la base matérielle...***

***articuler la régulation
des transports sur un
"tout" législatif et
réglementaire
cohérent n'est pas
l'idée la plus simple
et la plus efficace qui
soit...***

curieux paradoxe

La pire des habitudes dont il faudra nous séparer est de toujours vouloir construire un édifice réglementaire cohérent, logique et cartésien.

Ne déclarons pas inutile l'intelligence, la raison ou la logique et ne méprisons pas les efforts programmatiques. Demandons seulement aux pouvoirs publics de partir modestement de la base matérielle de toute évolution : je veux parler de la réalité, ...du terrain.

Une telle requête paraîtra sans doute bien timide. Et pourtant, un siècle, au moins d'histoire des transports nous enseigne qu'il n'en est rien.

L'adhésion -a-priori- à une logique de protection a, en 1934 puis en 1949, enfanté un système d'une complexité considérable.

L'origine de la Loi l'Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) relève largement d'un même logique erronée !

Non qu'elle découle d'une quelconque volonté protectionniste, mais en combinant le parti d'un texte général et d'une construction rationnelle (Loi-décrets-arrêtés-circulaires-etc...), elle procède d'une logique de construction plus intellectuelle que pragmatique. A tout le moins, si la LOTI n'est pas un mauvais texte, l'idée même d'articuler la régulation des transports sur un "tout" législatif et réglementaire cohérent n'est pas l'idée la plus simple et la plus efficace qui soit. C'est un peu comme si un architecte commençait systématiquement ses plans en dessinant un toit, et négligeait - trop souvent- la géologie locale.

Le terrain, le sous-sol, ne sont pas sans déterminer les constructions possibles. Or, une fois de plus, l'histoire nous apprend que l'Appareil d'Etat a eu souvent tendance à fonder sa politique ou sur une image fausse du terrain (1934), ou sur l'idée que des principes valent plus que l'analyse des conditions matérielles de fonctionnement du système.

On peut y voir d'ailleurs un curieux paradoxe, dans la mesure où les gouvernants se laissent souvent prendre par la gestion, l'actualité, les questions que portent les lobbies, mais aiment à se livrer à des débats abstraits sur des orientations générales.

Le principal inspirateur de la LOTI, conseiller de C.FITERMAN, a voulu construire un texte qui soit à la fois durable, et qui constitue la pièce maîtresse du droit français des transports. En toute logique cartésienne, et conformément à la hiérarchie constitutionnelle loi-règlement, le texte de la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), est donc un texte d'orientation et d'habilitation législative. Son principal défaut réside donc dans sa qualité : il est général et fondé sur une conception propre au droit public, alors que le terrain auquel il s'applique relève d'un droit plus empirique, mais bien plus réaliste : le droit commercial et le droit civil.

La méthode retenue - plutôt que l'amendement des textes existants - est utilisée dans de très nombreux pays (Pays-Bas Espagne) conduit certainement à reproduire les schémas pré-existants, ou à les modifier modérément. En pratique, la devient un droit marginal, et paradoxalement, les textes essentiels, les dispositions les plus importantes sont prises par décret, arrêté, voire par circulaire.

L'exemple du contingentement est, sur ce point caractéristique. La Loi autorise une régulation de la capacité de transport -sur l'intérêt de laquelle les politiques étaient partagés - , le décret l'abolit, et des directives ministérielles déterminent concrètement un volume d'accroissement des licences et autorisations.

Plus curieusement encore, on peut avoir le sentiment que l'on réglemente, ou que l'on légifère à contre courant. Alors qu'il était fréquent de considérer, il y a 5 ans, que les distinctions réglementaires compliquées entre affrêteurs, groupeurs, bureaux de ville... étaient dépassées, le droit n'a nullement cherché à entériner cette évolution, à la dépasser pour laisser la place à des définitions plus opérationnelles. De même, aujourd'hui, alors que de plus en plus nombreux sont les professionnels qui admettent que les distinctions entre commissionnaires, transporteurs, loueurs etc... sont dépassées et lourdes, l'architecture des textes législatifs et réglementaires conduit à continuer de préparer des textes finalement marginaux ne répondant pas bien aux réalités.

De telles pratiques structurent, pour ainsi dire, "la demande de règlements", c'est-à-dire l'attente des organisations professionnelles, et fondent le langage commun des acteurs du système.

Une demande des "groupeurs", ou des "affrêteurs" appelant une production réglementaires relative au groupage ou à l'affrètement.

*la Loi d'Orientation
des Transports
Intérieurs (LOTI)...
...son principal défaut
réside donc dans sa
qualité*

*on légifère à contre
courant...*

*un projet de cadre
réglementaire pour
l'europe ...*

*unifier des pratiques
plutôt que des thèses
juridiques...*

*un espace sans
frontières
intérieures...*

Or, c'est de cette logique qu'il va bien falloir sortir.

En effet, la période qui s'ouvre, avec la perspective de 1992, requiert indubitablement que l'on approche l'évolution de la réglementation et de la régulation des transports de manière nouvelle, moderne, dynamique.

N'y-a-t-il, dès lors, de meilleure méthode que de partir des réalités, ... du terrain.

C'est pourquoi je considère comme indispensable de fonder la politique des transports non plus sur une architecture théorique ni une modification marginale des règles actuelles, mais sur un projet de cadre réglementaire pour l'europe. Or, pour bâtir une telle politique, et éviter de construire un système complexe, il faut bien évidemment, partir des réalités du terrain, des pratiques commerciales, bien plus que de l'idée que l'on en a, et plus encore des textes juridiques existants.

Une telle approche se fonde sur le constat qu'à l'heure du marché unique, il sera plus aisé d'unifier des pratiques plutôt que des thèses juridiques, et qu'il faut doter la CEE d'objectifs communs.

En effet, l'économie des transports, de par son évolution actuelle, nous impose cette nouvelle approche.

Quatre tendances déterminantes s'y manifestent actuellement.

- 1 L'intégration européenne est désormais inscrite dans le traité de la CEE :

" Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité." (article 8A)

- 2 les technologies de traitement de l'information permettent de plus en plus une gestion en temps réel, d'alléger les formalités et contrôles, et de les simplifier. Plus d'information, moins chère, plus vite, et ... plus utile.

- 3 Les très archaïques réglementations apparaissent de plus en plus largement comme dépassées, inadaptées, ou pire inappliquées et incontrôlées voire incontrôlables. Les régulations nationales font faillites ou sont défaits par la volonté des gouvernements... ou la force des choses.

4 - Enfin, le dualisme des entreprises se renforce sans cesse, avec les conséquences sociales que l'on sait. Les plus grandes entreprises et les plus performantes bâtissent des réseaux européens, alors que les autres limitent de plus en plus leur activité à de la simple sous-traitance de traction.

Dans une période économique difficile, une telle situation provoque une triple crise, et débouche sur un défi :

- Une crise des institutions, celle des syndicats, mais surtout des organismes professionnels issus de la réglementation.

- Une crise des règlements, par le jeu de la dérégulation ambiante, de l'évolution des marchés et des métiers, et de la perspective du marché unique.

Définitions, règles nationales et territoriales "collent" mal à la réalité d'un espace sans frontières.

Le défi est celui de l'Europe. En d'autres termes, il faut savoir si l'on est disposé à construire du neuf et de l'efficace, en dépassant les contradictions du système actuel, en s'inscrivant d'emblée dans un cadre communautaire. En effet, les réponses nationales, l'addition de réglementations propre à chacun des états, sont de moins adaptées aux questions du moment. Au contraire, elles débouchent sur le dépérissement de toute régulation, et dans la pire des situations qui soit : celle de l'inégalité des conditions de départ.

En se dissimulant derrière l'article 99 du traité qui permet l'harmonisation fiscale, et l'article 100A qui prévoit le rapprochement des législations et règlements, on oublie sans doute, trop souvent, l'importance de l'échéance de 1992, et on mise implicitement sur le report de la réalisation d'un véritable marché unique.

Ca n'est pas en renforçant es archaïsmes de tous les Etats, avec le secret espoir de reporter l'échéance, que, globalement, les choses iront mieux pour l'industrie des transports. C'est pourtant, aujourd'hui, le danger le plus important.

Ce sentiment, la conviction qu'il faut relever le défi de l'Europe, repose sur quelques idées simples.

une triple crise, et un défi ...

Ca n'est pas en renforçant es archaïsmes que les choses iront mieux pour l'industrie des transports. ...

Quelles libertés ?

Les quelles ?

Regarder vers l'Europe c'est vouloir oeuvrer pour la définition d'un espace commun de libertés, et des règles communes. La France peut et doit avoir un projet... ou se condamner au silence. L'intérêt de notre pays, est de faire la démonstration qu'il vaut mieux construire un espace commun de libertés, établir des règles communes, plutôt que de gérer les contradictions entre des systèmes dépassés, ou jouer la carte du dépérissement.

Renforcer les entreprises de France

Nous renforcer et renforcer l'Europe : c'est un projet qui peut sembler affreusement interventionniste. C'est pourtant celui que nous voulons assumer.

Si l'on veut gagner économiquement et socialement il faut se mobiliser. Le réalisme c'est aujourd'hui de constater qu'une telle politique doit s'insérer dès maintenant dans le cadre communautaire. Nous devons faire à l'intérieur, et promouvoir à l'extérieur, au sein de la CEE, des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Créer un espace Européen économique et social régulé

Il faut en finir avec les faux débats : réguler oui, mais de manière efficace.

Il faut donc oeuvre pour la construction d'un règlement européen. Et dans ce domaine, la France doit être une force de propositions. La situation actuelle, les états étant largement concentrés sur leurs problèmes internes, et cultivant une sorte d'angoisse par rapport à 1992, est une chance pour le développement d'une telle ligne d'action. Nous pouvons à la fois utiliser les contradictions politiques entre libéraux et régulationnistes et trouver des compromis géographiques, d'autant plus aisés à trouver que nous occupons une position géographique privilégiée.

Briser les facteurs d'inégalité

Pour en finir avec un dualisme excessif, et la productivité-cache-misère, il convient de fixer comme objectif prioritaire de la régulation européenne de "briser les facteurs d'inégalité". Ceux-ci résident souvent dans les règlements, et leurs conséquences sur l'organisation du marché. Mais, une telle orientation ne peut pas ne pas poser le problème de savoir s'il faut ou non des protections, et en particulier, au-delà des règles sociales, une protection tarifaire.

La traduction des ces idées est chose aisée... même si elle remet largement en cause nombre de certitudes.

La nouvelle réglementation se doit de reposer en effet sur un cadre réglementaire clair et efficace, donc rénové.

Neuf orientations principales devraient fonder cette nouvelle réglementation.

Maintenir la notion d'entreprise de transport et créer un registre européen des entreprises

C'est là le fruit du plus élémentaire pragmatisme. Il n'y aura pas de marché unique véritable sans définition commune des entreprises de transport, et constitution d'un registre européen.

Mais, ce même pragmatisme implique qu'on regroupe sous la même définition nombre d'activités qui ont, dans les différents pays de la CEE, des définitions différentes.

Ainsi, un tel registre regrouperait toutes les entreprises :

1. qui transportent pour compte d'autrui,
2. organisent le transport, ou louent, avec personnel,
3. ou donnent en location, avec personnel de conduite, des moyens de transport.

Supprimer toute distinction réglementaire entre ces activités, seules, en effet, les distinctions commerciales, relevant du droit privé commercial sont importantes.

Définir, au niveau communautaire, une politique d'accès à la profession

Une telle politique devrait, pratiquement, déboucher à terme sur un dispositif très allégé.

Unifier et simplifier l'ensemble des documents de transport et de bord avec :

1. la création d'un document unique remplaçant l'actuelle feuille de route

Maintenir la notion d'entreprise de transport et créer un registre européen des entreprises

Supprimer toute distinction réglementaire entre ces activités et définir, au niveau communautaire, une politique d'accès à la profession

Unifier et simplifier l'ensemble des documents de transport et de bord

Le remplacement des documents administratifs de bord

Définir des contrats-types européens par spécialité...

et...Supprimer tout système contingentaire

centrer la régulation sur les objectifs prioritaires

Supprimer toutes les formalités et contraintes propres aux métiers "anciens"

Un tel document devrait se substituer à l'ensemble de la chaîne documentaire actuelle. Au surplus la notion de document ne devrait plus impliquer nécessairement la présence à bord de papiers au fur et à mesure des progrès des technologies.

On peut même s'interroger sur leur intérêt réglementaire, et s'il ne faut pas ne plus les imposer en contrepartie d'une réelle normalisation européenne des échanges automatiques de données.

Le remplacement des documents administratifs de bord par :

1. une vignette optique et, si c'est utile
2. une carte à mémoire.

Définir des contrats-types européens par spécialité

Supprimer, en contre-partie de l'unification des métiers, tout système contingentaire

Mais, centrer la régulation sur les objectifs prioritaires :

1. en créant une instance communautaire de contrôle du règlement social communautaire
2. en introduisant la notion de durée de service dans ce règlement,
3. et en instituant -au moins pour une phase transitoire- une tarification européenne minimale de traction. Une telle tarification, applicable aux charges complètes et aux transports sous-traités, devrait être contrôlée sous l'égide d'une instance communautaire

Supprimer toutes les formalités et contraintes propres aux métiers "anciens" en particulier :

- pour les affrèteurs, en dehors des règles relatives à la rémunération des sous-traitants, et, bien sûr de la responsabilité des donneurs d'ordre en matière de sécurité et de conditions de conduite ;
- et en ce qui concerne le fonctionnement des BRF. Leur non-modernisation les condamne à terme. Il est donc urgent de les moderniser, et d'avoir conscience que leurs règles de fonctionnement seront caduques en 1992;

Mettre en oeuvre des programmes prioritaires visant à :

1. Aider au développement de réseaux publics d'information sur les frets

2. Définir des programmes de formation et de développement des services transport-logistique-distribution

Une telle action est d'autant plus nécessaire que la période qui s'ouvre verra de nombreux métiers évoluer quantitativement et qualitativement. La suppression de nombreuses contraintes et formalités induit, en effet, une diminution mécanique des emplois.

Tel est le cas des transitaires et des affrèteurs par exemple. Mais, par contre, les services à valeur ajoutée se développent de plus en plus.

3. Rendre sa dynamique à la politique d'aménagement et de modernisation menée entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette ligne d'action vise en particulier à reprendre la politique d'aide à l'implantation de centres de fret, et de développement de la productivité.

*des programmes
prioritaires...*

SIMPLIFICATION DES DOCUMENTS DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES: POUR UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DANS LA PERSPECTIVE DE L'INSTAURATION DU MARCHÉ UNIQUE

Toute réflexion sur la simplification des documents de transport repose nécessairement sur l'analyse des pratiques, et la mise en évidence, pour chaque document considéré, de son coût et de son utilité. Mais une telle approche se situe aujourd'hui dans la perspective de l'unification du marché européen.

Cela a plusieurs conséquences.

En premier lieu, nombre de documents renvoient à des définitions, des notions ou des concepts dont on peut légitimement se demander quel sens ils auront en 1992.

En second lieu, nombre de documents sont des éléments d'une chaîne de traitement et de contrôle nationale, dont il convient donc de s'interroger sur l'avenir dans un marché unique.

Enfin, il serait inefficace de raisonner sur l'existant, et de prévoir son évolution sans tirer, dès maintenant, les conséquences de l'échéance de 1992.

Chacun peut constater qu'il existe, au sein de la CEE de nombreuses nuances en ce qui concerne la définition même du transport et des diverses activités connexes. L'harmonisation s'est faite progressivement sur le terrain des transports internationaux, tout en laissant subsister de grandes disparités, mais en minimisant les implications.

*un préalable : la
prise en compte de
la perspective du
marché unique*

*... des notions qui vont
évoluer*

Le marché unique aura pour conséquence mécanique de mettre en contact direct une très grande diversité de métiers régis chacun par des règles et des traditions différentes. Il me paraît donc illusoire de penser que le marché ne provoque pas une tendance profonde à l'harmonisation, et ne crée pas une demande active de simplification. Comment envisager, en effet que des prestations identiques soient offertes sur un seul et même marché par des professionnels régis par 12 règles nationales différentes, impliquant, chacune, des documents administratifs distincts ?

Sauf à soumettre les non-nationaux aux règles intérieures de chaque Etat et à établir un droit fondé plus sur les prestations que sur les professions, une telle situation semble largement ingérable. Imaginons par exemple un affrêteur grec affrétant en trafic intérieur français sans être installé en France.

Sans la mise en place d'un règlement commun une telle prestation pourra "impliquer" le respect simultané des règles grecques et françaises. Il va de soi que cela apparaîtra vite comme discriminatoire, complexe, désuet, et pour tout dire "incontrôlable".

De proche en proche on voit bien que la juxtaposition de règles nationales dans un marché unique remet en cause l'efficacité et l'intérêt des règles nationales spécifiques. On ne peut guère imaginer bien longtemps les affrêteurs grecs, italiens ou belges se soumettre à leurs propres règles relatives aux opérations d'affrètement, et aux règles particulières en vigueur dans le pays où la prestation est effectuée.

Plus encore, rien n'empêchant que l'affrêteur grec n'affrète un portugais en France, celui-ci pouvant d'ailleurs louer avec conducteur les services d'un loueur danois, on perçoit clairement que les systèmes nationaux ne pourraient survivre qu'au prix d'une gestion coûteuse, complexe et très largement inefficace.

Nous sommes donc en présence de notions, de pratiques, de règles, dont l'inadaptation au marché unique deviendront de plus en plus criantes. La notion de pavillon étant condamnée à perdre toute signification au sein de la CEE, il est évident que les réglementations nationales spécifiques aux professions devront soit s'unifier soit disparaître.

De même, les règles régissant les prestations devront s'unifier, sauf à perdre toute signification et tout intérêt pratiques.

Il ne suffit pas de simplifier les documents mais d'imaginer dès maintenant leur place, leur devenir dans le cadre de l'après 1992.

Cela est sans doute difficile tant qu'il n'y a pas d'orientation claire quant au contenu de la politique commune en matière de transport, et de redéfinition des fonctions des services de la Communauté. La réflexion sur la transition vers le marché unique, et l'analyse des préalables à son instauration, ne doit pas faire perdre de vue que la spécificité des transports les condamne à devoir reposer, au sein de la CEE, sur des règles communes.

Ainsi, poser le problème à partir du postulat de 1992, implique un inventaire des règles et des pratiques qui ne peuvent qu'évoluer.

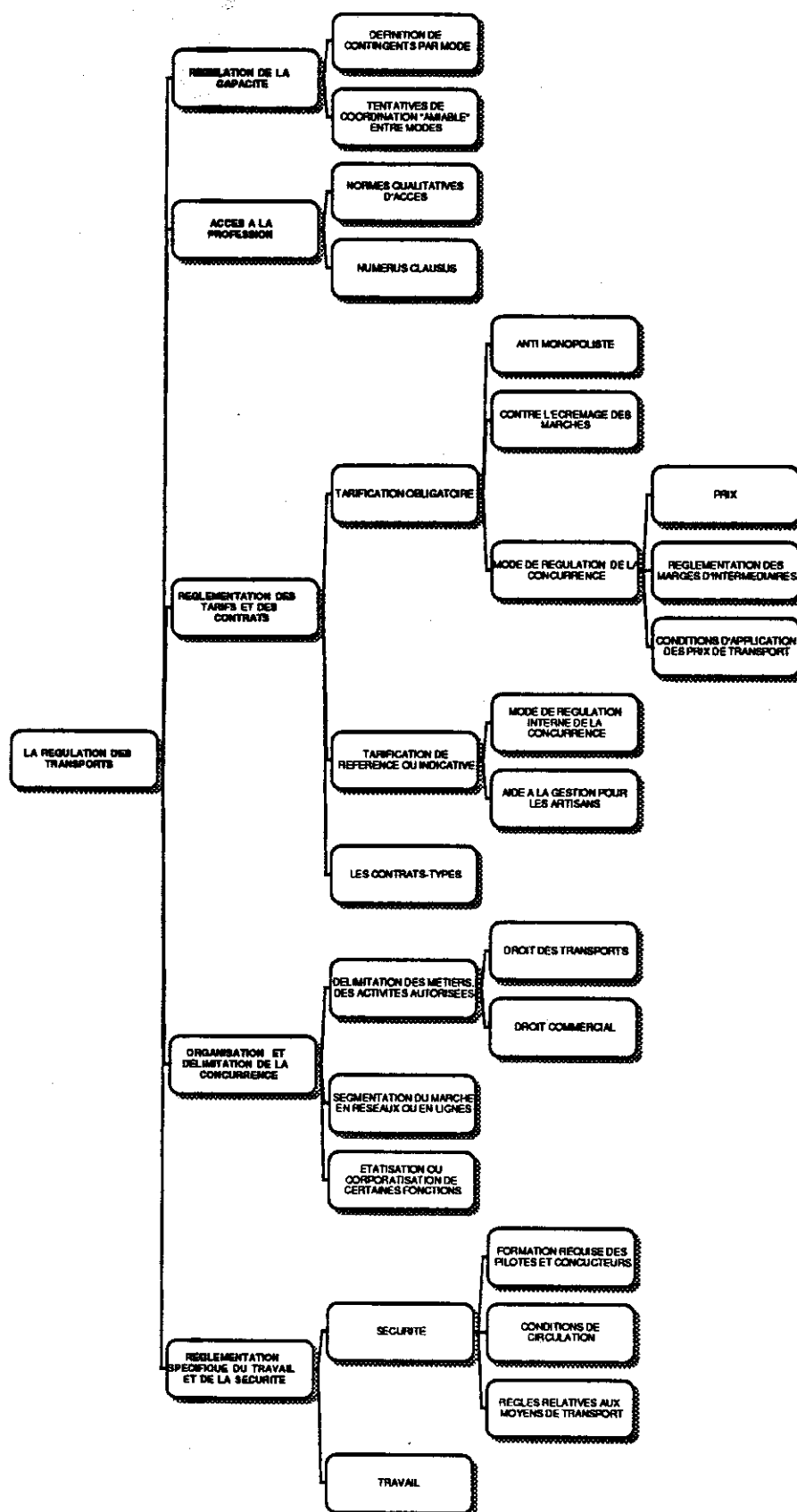
L'approche de la simplification des documents administratifs peut partir avantageusement d'une analyse exhaustive des documents existants. Pourtant, il semble plus opératoire de partir des sources, des motifs de création de ces documents.

Nous ne le ferons pas ici dans le détail. Pour autant nous en ébaucherons l'analyse à partir d'une structure a-priori permettant de rendre compte du cadre général de la régulation des transports tel que nous l'avons présenté dans un précédent chapitre. Nous en rappelons la structure pour la facilité de la lecture.

... la remise en cause
des chaînes de
traitement et du
contrôle national

Des évolutions
inévitables

Nous mènerons cette approche à partir
de la structure suivante :



Pour chacune de ces rubriques, une double interrogation est nécessaire :

- quel sera l'avenir de la régulation existant dans ce domaine dans les différents Etats, et au niveau de la CEE ?

- quelles peuvent-être en conséquence les simplifications administratives indispensables ou potentielles ?

Il va de soi que l'on ne peut constituer ici qu'un guide de réflexion, ne préjugant pas en cela des options politiques pouvant être prises. Par ailleurs, en se limitant aux seuls transports de marchandises, certaines rubriques sont évidemment "vides".

Si l'on fait l'hypothèse d'un non-contingentement, tant au niveau international que national, il est clair que de nombreux documents, et les chaînes de traitement administratif sont condamnés. De ce strict point de vue, le marché unique européen implique une simplification administrative importante.

Cependant, comme on le notera plus bas, la suppression de tout contingentement n'implique pas celle de tout critère d'accès au marché. En tous cas cela impose l'idée d'un document unique.

La réglementation de l'accès à la profession existe pour le transport routier. Elle repose à la fois sur des règles nationales et communautaires. Le maintien de telles règles implique pratiquement que l'on aboutisse à un document européen se substituant aux divers moyens de preuve prévus par les différents pays.

Dans l'optique "camion", contrôle sur route etc..., c'est une simplification qui devrait s'imposer sans problèmes. Mais cela me semble impliquer une réflexion sur la réglementation des métiers.

On peut raisonnablement se demander, en effet, si ces règles, spécifiques à chaque Etat, ne devront pas se rapprocher. Plus encore (cf plus bas), on peut s'interroger sur l'intérêt de maintenir une diversité de règles applicables à des métiers voisins de plus en plus souvent exercés au sein de mêmes entreprises.

*La régulation de la
capacité :*

L'accès à la profession :

Tarifs et contrats :

S'agissant des tarifs, et quelque soit l'hypothèse retenue en ce qui concerne leur avenir - il existe en effet des politiques différentes en la matière au sein de la CEE- il est certain que l'ensemble du dispositif de suivi et de contrôle éventuel des prix devra être redéfini.

Par ailleurs, quoiqu'il arrive, toute éventuelle structure tarifaire ne pourrait survivre qu'en se simplifiant considérablement.

Imagine-t-on en effet la juxtaposition d'autant de tarifs intérieurs qu'il y a de pays, chaque système pouvant être contrôlé (et contourné) de manière différente dans chaque Etat.

L'évolution vers des tarifs de référence, engagée en France ne règle pas, pour autant, tous les problèmes, même si ce mouvement s'impose dans les autres pays à tarification obligatoire.

Le problème posé, notamment aux professionnels, est celui de l'hétérogénéité des structures tarifaires, fussent-elles de référence, et du suivi des prix.

La multiplicité des systèmes dans un vaste marché unique rend impossibles, ou complexifie à l'extrême les pratiques actuelles de suivi des prix.

S'agissant des contrats-types, il n'est pas impossible d'envisager leur extension au niveau communautaire.

De toutes façons, leur avenir me semble lié à celui des documents de transport (lettres de voiture, feuilles de route...), et ce dernier ne peut-être que communautaire, ... tout au moins à terme.

Organisation, délimitation de la concurrence :

Le domaine évident qui ne manquera pas de devoir faire l'objet de simplifications semble devoir être celui de *la délimitation des métiers*, bien que l'avenir de certaines institutions (comme les BRF soit évidemment posé).

La réglementation des métiers , au delà même des règles relatives aux prestations (droit commercial en particulier), constitue l'une des sources majeures de complexité du système de transport en Europe.

Les définitions réglementaires sont bien sûr différentes d'un pays à l'autre, et les modalités d'exercice et d'accès aux professions fort variables.

Il n'y a qu'à observer dans les pays voisins de la France la diversité des notions de transport, de location, de compte propre et de compte d'autrui, d'activité auxiliaires etc... pour imaginer qu'une telle situation pourrait-être génératrice de complications considérables, si aucune harmonisation n'intervenait.

En fait, ma réflexion aboutit aujourd'hui à m'interroger sur l'intérêt de maintenir à la fois des règles relatives aux prestations (en gros des règles relatives aux contrats) et des règles différentes par métier.

Ne risque-t-on pas, par là, de pénaliser la réalisation du marché unique, de rendre difficile toute harmonisation, et de rendre "opaque" le système de transport.

En effet, sur le terrain, ce qui importe, c'est plus la clarification des contrats, que la réglementation des métiers.

On conçoit fort bien l'intérêt d'harmoniser les règles commerciales.

Cela veut dire qu'il faut une définition communautaire du contrat de transport, du contrat de commission, du louage etc...

Mais faut-il pour autant considérer comme inéluctable une réglementation commune des métiers, métier par métier ? Est-il par ailleurs concevable de laisser les choses en l'état dans un marché unique ?

J'ai, pour ma part, le sentiment qu'une véritable clarification doublée d'une simplification administrative profonde ne pourront apparaître sans que ce problème soit posé. L'état des pratiques professionnelles me semble indiquer une voie possible : c'est celle de l'unification des métiers du transport en un seul : celui d'opérateur de transport.

La question des BRF, renvoie quant-à-elle au problème plus classique de la création d'un marché unique, ouvrant le marché intérieur aux non nationaux. Il est évident que le maintien des règles contraignantes sur lesquelles les BRF sont fondés est pratiquement impossible dans le cadre du marché unique.

Comment en effet, contrôler les affrêteurs étrangers (et est-on sûr d'en avoir une définition et un recensement homogène) procédant à des opérations sur le territoire français. Il y a donc là un domaine de déréglementation inéluctable.

Le travail et la sécurité

Si l'on aborde cette question sous le seul angle de la simplification administrative, les progrès restant à accomplir peuvent se circonscrire à deux domaines particuliers.

En ce qui concerne les règles de circulation et de sécurité (véhicules), on peut s'attendre à une harmonisation progressive des normes en vigueur. Mais, le chemin à parcourir est encore long et difficile.

Ce sera une source effective de simplification administrative. Mais celle-ci portera plus sur la vie quotidienne des conducteurs et la gestion des entreprises, que sur des documents.

En ce qui concerne les règles relatives aux conditions de travail, la source principale de simplification concerne le contrôle de l'application du règlement social européen. Des indications ont été données plus haut sur ce sujet. Il apparaît en tout état de cause qu'une double question est posée :

- celle de la coordination et de l'harmonisation du contrôle au niveau européen ;
- et celle de l'intégration des progrès technologiques dans les chaînes de contrôle.

On peut penser d'ailleurs qu'elles sont liées, car on peut aisément concevoir que toute harmonisation efficace est difficile avec les techniques actuelles du chronotachygraphe.

Ces quelques réflexions me semblent pouvoir constituer la base d'une prospective raisonnée de la simplification administrative en matière de transport routier de marchandises, et d'activités "auxiliaires".

Elles débouchent, bien sûr, sur une réflexion plus globale sur l'avenir des règlements, et des pratiques dans le marché communautaire.

Elles avaient surtout pour but de souligner l'importance de cette échéance dès lors que l'on en examine les conséquences concrètes et pratiques, et d'en envisager les implications sur l'approche de la simplification administrative.

